

1500098-70.2021.8.26.0681

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Falsa identidade

Magistrado: Camila Corbucci Monti Manzano

Comarca: Louveira

Foro: Foro de Louveira

Vara: Cartório do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... na condenação pelos crimes de tráfico de drogas (Lei n.º 11.343/2006, art. 33) e de posse irregular de arma de fogo (Lei n.º 10826/03, art. 12), conforme sentença (fls. 20/23).

O crime de falsa identidade perpetrado somente foi descoberto porque a zelosa unidade prisional, ao realizar a legitimação, através de documentação fornecida pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Louveira

Foro de Louveira

Cartório do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Antonio Schiamanna 126, Louveira-SP - cep 13290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500098-70.2021.8.26.0681 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500098-70.2021.8.26.0681

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Falsa identidade

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3013788/2021 - DEL.POL.LOUVEIRA, 16264743 - DEL.POL.LOUVEIRA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Corbucci Monti Manzano

VISTOS,

Dispensado o relatório, conforme previsto na Lei n.º 9.099/95 (art. 81, § 3º).

Fundamento e DECIDO.

RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO foi denunciado como incurso no crime de falsa identidade (CP, art. 307), porque, no dia 31 de julho de 2019, por volta das 20:00h, atribuiu-se falsa identidade, apresentando-se com o nome do seu irmão (Valdinar Moreira de Araújo), buscando obter vantagem em proveito próprio, com o objetivo de ocultar seus antecedentes criminais, inclusive, o fato de estar evadido do sistema penitenciário do Piauí.

O tipo penal diz:

Falsa identidade

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Verifica-se que o réu, na data dos fatos, após ser abordado pela Polícia Militar,

sem apresentar documento de identificação, foi levado para sua residência, oportunidade em que, no local, foram encontradas drogas, arma de fogo e munições; sendo, em razão disso, preso em flagrante e encaminhado até a Delegacia de Polícia, momento em que, quando interrogado, identificou-se falsamente como sendo seu irmão Valdinar Moreira de Araújo.

A falsa identidade foi mantida, inclusive, em audiência de custódia (fls. 17/19) e durante toda a tramitação do Processo-Crime n.º 1501797-90.2019.8.26.0544, que resultou na condenação pelos crimes de tráfico de drogas (Lei n.º 11.343/2006, art. 33) e de posse irregular de arma de fogo (Lei n.º 10826/03, art. 12), conforme sentença (fls. 20/23).

O crime de falsa identidade perpetrado somente foi descoberto porque a zelosa unidade prisional, ao realizar a legitimação, através de documentação fornecida pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado do Piauí, confirmou que (SIC): "(...) se trata de RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO, filho de Nestor Moreira de Araujo e de Laura Moreira de Araujo Matr: 1.221.880-6 Rg nº. 2.366.997/PI nascido em 14/04/1984 natural de Buriti dos Lopes/PI e que o mesmo encontra-se evadido desde o dia 29/04/2016 do sistema prisional do Estado do Piauí onde encontrava-se condenado a pena de 34 anos 07 meses de reclusão em regime fechado. (...)" (fls. 26).

Com isso, confirmadas a autoria e a materialidade delitivas.

No mais, as testemunhas, policiais militares, Fábio Severo da Silva Hélio dos Santos Andrade ratificaram os fatos ocorridos durante a prisão em flagrante em delito (fls. 14/16), especialmente a circunstância do réu ter utilizado falsamente o nome do irmão (fls. 108).

Por sua vez, o réu confirmou a prática delitiva na esfera policial, com ressalva para o fato de que utilizou o nome do irmão, o qual não possui passagem e residiria na cidade de Teresina do Norte, desconhecendo todo o ocorrido (fls. 45), o que foi mantido em seu interrogatório judicial (fls. 119). Contudo, não há como se reconhecer a confissão (CP, art. 65, III, "d"), uma vez que, embora voluntária, não foi espontânea, já que ocorrida somente após a confirmação de sua real identidade, através do sistema de legitimação realizado pela unidade prisional (fls. 26) tampouco serviu para a convicção do juízo na formação da culpa.

A vantagem em obter proveito próprio, nesse caso, caracterizada pela circunstância do réu ter utilizado a falsa identidade como autodefesa, buscando esconder seus antecedentes criminais e o fato de estar foragido do sistema penitenciário do Piauí, não exclui a tipicidade e antijuridicidade da conduta. Neste sentido: STJ/Recurso Repetitivo - Tema 646: É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP).

STF/Repercussão Geral - Tema 478: O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).

Confirmada a prática do crime de falsa identidade (CP, art. 307), passamos a DOSIMETRIA DA PENA do réu RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO:

Na primeira fase observa-se que o réu apresenta circunstâncias judiciais (CP, art. 59, caput) desfavoráveis, que afetam, diretamente, a fixação da pena-base, quais sejam, à culpabilidade, os motivos e consequências do crime, pois o réu mentiu sobre sua identidade em diversas oportunidades, no auto de prisão em flagrante (fls. 14/16), na audiência de custódia (fls. 17/19) e durante a instrução de processo-crime com sentença (fls. 20/23), buscando ocultar seus antecedentes criminais, inclusive, o fato de estar evadido do sistema penitenciário, em que cumpria pena por latrocínio (fls. 38), apresentando-se com o nome do seu próprio irmão, o qual desconhecia os acontecimentos (condenação, em seu nome, por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, em razão da falsidade). Por tais motivos, fixo a pena base no máximo cominado em abstrato para o delito de falsa identidade (CP, art. 307), ou seja, 01 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, verifica-se circunstância agravante, consistente na reincidência

(CP, art. 61, I), demonstrada em certidão (fls. 38), deixando, ainda, de reconhecer a hipótese de confissão, como circunstância atenuante (CP, art. 65, III, "d"), por não ser espontânea e não ter auxiliado na convicção do juízo (STJ/Súmula 545). Todavia, em razão da pena provisória já ter sido fixada no teto, ou seja, no máximo cominado em abstrato, fica proibida a sua majoração nesta fase da dosimetria da pena (STJ/Súmula 231).

Na terceira-fase não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim, torno a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção.

O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o semi-aberto (CP, art. 33, § 2º. "c"), conforme orientação (STJ/Súmula 269), já que desfavoráveis as circunstâncias judiciais e a reincidência. Ausente os requisitos legais, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos (CP, art. 43 e ss), porque o réu é reincidente (fls. 38) em crime doloso (CP, art. 44, II). Em razão do seu caráter subsidiário (CP, art. 77, I e III), deixo de aplicar a suspensão condicional da pena (sursis).

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de CONDENAR o réu RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO, como incurso no artigo 307 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de detenção, no regime semi-aberto, o que faço com fundamento na lei processual (CPP, art. 387).

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Louveira, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA